

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2057

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – עוולה נזיקית וקובלנה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7, אחרי "לתשלום שכר מינימום" יבוא "וכן תביעה לפי סעיף 7ג", ובסופו יבוא "ואם הוגשה התביעה בידי ארגון עובדים כאמור, רשאי בית הדין לפסוק הוצאות משפט מיוחדות לארגון העובדים".
2. הוספת סעיף 7ג אחרי סעיף 7ב לחוק העיקרי יבוא:

"עוולה בנזיקין 7ג. (א) מעשים אלה הם עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש]¹, יחולו עליהם בכפוף להוראות חוק זה:

 - (1) אי תשלום שכר מינימום לעובד בידי מעסיקו;
 - (2) פגיעה בידי מעסיק בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו או פיטוריו מעבודה בנסיבות כאמור בסעיף 7א;
 - (3) אי תשלום שכר מינימום לעובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, בנסיבות האמורות בסעיף 6א.

¹ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

(ב) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף זה, רשאי בית הדין לעבודה לחייב את הנתבע לשלם לעובד פיצוי שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק, נוסף על כל סעד אחר שהוא מוסמך לתת.

(ג) לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק, לפי חוק זה, בשל אותו מעשה או מחדל, יותר מפעם אחת.

(ד) הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יעודכן אחת לשנה, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין סעיף קטן זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" – מדד חודש ספטמבר 2009;

"המדד החדש" – מדד החודש שקדם לחודש העדכון."

הוספת סעיף 1א15.3 אחרי סעיף 15א לחוק העיקרי יבוא:

"פיצוי ללא הוכחת 1א15. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 14 או 14א, רשאי בית הדין לעבודה, נוסף על כל סעד אחר שהוא מוסמך לתת, לחייבו לשלם לעובד את שכר המינימום וכן לשלם לעובד פיצוי שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בתשלום או בפיצוי לפי סעיף זה, הוא כפסק דין של אותו בית דין, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.

(ב) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן במועדים ובשיעורים האמורים בסעיף 7ג(ד)."

תיקון חוק סדר הדין הפלילי 4. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982³, בתוספת השנייה, אחרי פרט 20 יבוא:

"(21) עבירה לפי סעיפים 14 ו-14א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987⁴."

³ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.
⁴ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

דברי הסבר

הצעת החוק מטרתה קידומן של שתי תכליות: הראשונה, קביעת הסדרים שבכוחם להקל על נגישות העובדים לצדק מול מעסיק העובר על הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן – חוק שכר מינימום). השנייה, הגברת הרתעת המעסיקים מלהפר את הוראות החוק האמור.

מוצע לקבוע, באמצעות הוספת סעיף 7 לחוק שכר מינימום, כי מעסיק העובר על הוראות החוק יבצע בכך עוולה נזיקית. מוצע לקבוע כי בתובענה אזרחית שתוגש על עוולה כאמור, לא יידרש התובע להוכיח את נזקו, ודי יהיה אם יוכיח את הפרת הוראות החוק. יש בכך כדי להקל על התובע בקיצור ההליכים והוזלתם עקב כך, וכן מקודמת התכלית של הרתעת המעסיק. סעיף זה ממשיך את סעיף 8 לחוק, אשר מסמיך את בית הדין לעבודה להורות על תשלום פיצויי הלנה מוגדלים, שחל במקום בו ניתן לפסוק פיצויי הלנה.

בתיקון לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מוצע לקבוע כי מקום בו נעברה עבירה על הוראות סעיפים 14 ו-14א לחוק שכר מינימום, יוכל כל אדם להגיש קובלנה נגד המעסיק. תיקון זה יש בו כדי לקדם את נגישות העובדים לצדק בכך שיוכלו לנהל הליכים פליליים נגד הפוגע. כך גם מגביר התיקון המוצע את ההרתעה כלפי המעסיקים.

נוסף על כך תתרום הצעת החוק לאכיפה אזרחית, באשר תהיה בידי ארגוני החברה האזרחית היכולת לסייע מהותית לאכיפת זכויות העובדים, והתיקון המוצע לסעיף 7 לחוק שכר מינימום מאפשר לפסוק לארגון עובדים שתביעה הוגשה בידו הוצאות משפט מיוחדות.

הוספת סעיף 15א לחוק שכר מינימום תכליתה לייעל את האכיפה. כך, כאשר יורשע מעסיק בפלילים, לא יידרש הנפגע לפתוח בהליך אזרחי נוסף, וממילא לא יידרש להוכיח עוד דבר, כדי לזכות בפיצויים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ (פ/1728/18); הוסרה מסדר היום ביום כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012), על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/282/19; פ/39/20; פ/84/21; פ/413/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/239/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/856/24) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1403/24). הצעת החוק זהה לפ/856/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)